

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA

La presente istanza è volta a sanare un'incongruenza catastale riguardante la **particella 890 (Foglio 214)** del Catasto Terreni di Butera. Tale particella è stata generata dal frazionamento **n. CL0047815 del 15/05/1995** (inserito in atti il 19/07/2006) per distacco dalla particella "madre" **466**.

Il frazionamento era stato predisposto dal Comune di Butera al solo scopo di procedere all'esproprio per pubblica utilità (realizzazione di sede stradale). Tuttavia, a distanza di oltre 30 anni, si rileva che:

1. **L'esproprio non si è mai perfezionato:** Non è mai stato emesso un decreto di esproprio definitivo, né è avvenuto il passaggio di proprietà all'Ente Pubblico.
2. **Il possesso è rimasto privato:** L'area in questione è rimasta nel possesso ininterrotto e pacifico dei proprietari della particella 466.
3. **Mancanza di titolo:** Il frazionamento è oggi un atto tecnico privo di effetti giuridici reali, poiché è venuta meno la causa (l'esproprio) per cui era stato redatto.

LEGITTIMAZIONE DEL RICHIEDENTE Il sottoscritto **Cristian Barrale** è l'attuale pieno proprietario della particella 466 (da cui la 890 ha avuto origine), avendo acquistato la totalità dei diritti reali dai precedenti proprietari (eredi Turco) tramite i seguenti atti:

- **Atto Notaio Gloria Grimaldi del 03/11/2021 (Rep. 5825):** acquisto della quota di 1/2.
- **Atto Notaio Giorgia Damiata del 22/03/2022 (Rep. 1586):** acquisto della quota residua di 1/2.

Poiché negli atti di compravendita citati è stata trasferita l'intera unità immobiliare comprensiva della relativa corte di pertinenza (corrispondente alla consistenza originaria della 466 prima del frazionamento incompleto), sussiste un evidente disallineamento tra lo stato di diritto e la banca dati catastale.

RICHIESTA Tutto ciò premesso, si richiede formalmente all'Ufficio Provinciale - Territorio di Caltanissetta:

- **L'annullamento/soppressione della particella 890** (Foglio 214);
- **Il contestuale riaccorpamento** della superficie della part. 890 alla particella madre 466 (Ente Urbano);
- Il ripristino della configurazione catastale originaria del lotto, al fine di garantire la continuità storica e la corretta intestazione della proprietà.

Si allegano alla presente:

1. Copia degli atti notarili citati.
2. Visura storica della particella 890.

Con osservanza,

Cristian Barrale

